



2022 YILI ZABIT KÂTİBİ UYGULAMALI SINAV METİNLERİ

metin 22

kişilerin herhangi bir eşya üzerinde sahip olduğu herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklara ayni hak denir ayni haklar kişiye eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet olanağı sağlar dolayısıyla herkese karşı ileri sürülebilir ayni hak sahibi bu hakkından doğan yetkilerini eşya üzerinde doğrudan doğruya kendisi kullanmaya yetkilidir kişinin kullanım haklarını toplumdaki herkes tanımak ve uymak zorundadır ayni hakkın diğer haklardan farkını görmek için alacak hakkı örnek olarak verilebilir alacak hakkı mutlak haklardan olmayıp kişinin başkalarına karşı sahip olduğu şahsi haklardandır alacak hakkının sahibi yalnızca borçludan hakkını tanımamasını ve gerektiği şekilde davranmasını isteyebilir şahsi haklardan olan alacak hakkından kaynaklanan borcu hak sahibine tüm toplum ödemek zorunda değildir borcun ifasıyla sadece borçlu kişi yükümlüdür eşya üzerindeki ayni hak sahibi bu hakkının ve yetkilerinin tanınmasını toplumdaki herkesten isteme hakkına sahiptir toplumdaki tüm insanlar hakkın sahibi bireyin eşya üzerindeki hakimiyetini onunla ilgili tüm yetkilerini tanımak ve hareket etmek zorundadır burada gözden kaçırılmaması gereken önemli nokta alacak hakkını sadece borçlu ihlal edebilirken ayni hakkı toplumdaki tüm bireyler ihlal edebilir yalnızca borçlu kişi veya kişilerin alacaklıya borcunu ödememesi hak sahibinin hakkının ihlal edileceği anlamına gelir toplumdaki diğer bireylerin bu borcu alacaklıya ödememeleri hak ihlali teşkil etmez fakat eşya üzerinde ayni hak sahibi bireyin eşyalarına zarar verecek olursa veya onun eşyasını kullanmasını kısıtlamaya kalkışırse toplumdaki tüm bireyler bu kişinin hakkını ihlal etmiş olacaktır çünkü eşya üzerindeki ayni haklar mutlak haklardır ayni hakların üç temel unsuru vardır birincisi eşya ikincisi sahip olunan eşya üzerinde hak sahibinin doğrudan doğruya hakimiyetinin bulunması üçüncüsü herkese karşı ileri sürülebilmesidir ayni haklar farklı yönlerden değerlendirildiğinde farklı türlere ayrılabilir hakları ayni hakların hak sahibine sağladığı yetkiler yönünden ayrıca hak sahibinin belirlenme biçimi yönünden incelemek daha doğru olacaktır eşya üzerinde sahibine sağladığı yetkiler yönünden ayni haklar iki gruba ayrılmaktadır mülkiyet hakkı ayni haklar arasında kişiye eşya üzerinde en geniş yetkiyi sağlayan haklardır sınırlı ayni haklar kişiye eşya üzerinde mülkiyet hakkının içindeki bazı yetkiler farklı biçimlerde ayrılarak bunların yeni hak olarak tanımlanmasıyla oluşur